REPUBLIQUE DU BENIN

FORMULAIRE DE FORMALITES PREALABLES

A LA MISE EN OEUVRE DE TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
(Article 407 et 409 de la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin)

ANNEXE 4 : TRANSFERT

		Consentement préalable au transfert			
		☐ Non	☐ Respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; ☐ Exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; ☐ Exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie prenante ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; ☐ Sauvegarde de l'intérêt ou des droits fondamentaux ou de l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; ☐ … (Justifiez)		
		☐ Oui	Indiquez la méthode d'obtention du consentement de la personne concernée par le transfert ☐ Ecrit ☐ Oral ☐ Acceptation électronique ☐ Autres : …..		
		Identifiez l'ensemble des destinataires des données transférées			
		Dénomination	Contacts	Représentant	Rôle
		…..	…..	….	….
		Lien du(es) destinataire(s) avec le responsable du traitement			
		☐ Groupe, filiale, succursale. ☐ Client ☐ Sous-traitant ☐ Fournisseur ☐ Autres ……			
		Pays du transfert des données			
		Le pays de destination des données dispose-t-il d'une entité de protection des données à caractère personnelles ?			
		☐ Non ☐ Oui (Nommez l'entité)…… ☐ Contacts de l'entité …… ……			

Le niveau de protection de la législation étrangère

☐ Obligations du responsable de traitement ☐ Controle préalable des traitements
☐ Droits des personnes concernées ☐ ….

Précisez les données objet du transfert

Finalité du Transfert

Le transfert est-il prévu par un texte réglementaire ou légal ?

☐ Non
☐ Oui (Enoncez le texte)……

Nombre de personnes concernées	**Volume du Fichier / Base de données**

Opérations effectuées sur les données/ utilisations par le(s) destinataire(s)

L'opération ou les opérations appliquées à des données à caractère personnel,
☐ la collecte ☐ le développement ☐ l'exposition et l'affichage
☐ la conservation ☐ la structuration, ☐ l'extraction
☐ la copie ☐ le traitement d'image (retouches et corrections)
☐ l'exploitation ☐ la sauvegarde ☐ l'organisation
☐ l'enregistrement ☐ l'adaptation ☐ la modification
☐ la consultation ☐ l'utilisation ☐ la communication par transmission,
☐ la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
☐ le rapprochement ou l'interconnexion ☐ la limitation ☐ le cryptage
☐ l'effacement ☐ la destruction
☐ Autre (Veuillez préciser) :…….
……

Mode de transfert des données

☐ Electronique ☐ Physique

Support de transfert

☐ Clé USB. ☐ mail ☐ service web ☐
☐ Autres ……

Date du contrat de confidentialité signé par le destinataire et garanties offertes

Dénomination	Date du contrat	Garanties offertes
		☐ Responsabilité ☐ Sécurité ☐ Confidentialité ☐ Droits des personnes concernées
		☐ Responsabilité ☐ Sécurité ☐ Confidentialité ☐ Droits des personnes concernées

Le destinataire a t il effectué une démarche de mise en conformité des données personnelles?

		☐ Non ☐ Oui. Précisez les références ……
		Sécurité organisée par le destinataire
		☐ communication par le prestataire de sa politique de sécurité des systèmes d'information ; ☐ audits de sécurité, ☐ mesures de sécurité organisationnelles ☐ mesures de sécurité physiques

Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts.		
Nom et Prénom	Fonction	Date